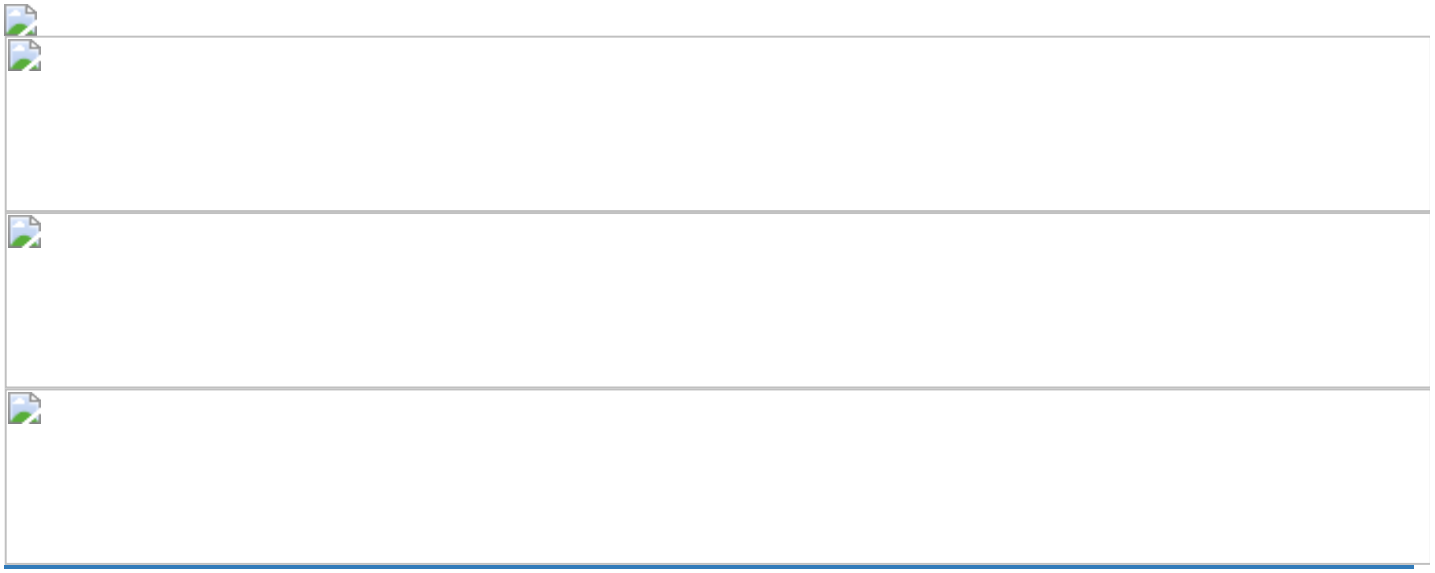


Дело № 2-613/2021

Номер дела: **2-613/2021**

УИН: **28RS0008-01-2021-001002-26**

Дата начала: **30.06.2021**

Дата рассмотрения: **02.08.2021**

Суд: **Зейский районный суд Амурской области**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Прокурор Зейского района		
ОТВЕТЧИК	Администрация Зейского района		
ОТВЕТЧИК	МБОУ Сосновоборская СОШ		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Финансовое управление администрации Зейского района Амурской области		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации Зейского района Амурской области»		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			30.06.2021
Передача материалов судье			30.06.2021
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		30.06.2021
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			30.06.2021
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			07.07.2021

Судебное заседание	Рассмотрение дела начато с начала	Привлечение соответчика или соответчиков	26.07.2021
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН	02.08.2021
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			02.08.2021

Решение

УИД 28RS0008-01-2021-001002-26

Дело № 2-613\2021

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

02 августа 2021 года г. Зея Амурской области

Зейский районный суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Ворсиной О.Б.,

при секретаре Щербаковой А.И.,

с участием прокурора Евдокимова И.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Зейского района в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Сосновоборская средняя общеобразовательная школа Зейского района и администрации Зейского района о возложении обязанности по устранению нарушения требований к антитеррористической защищенности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Зейского района в порядке ст.45 ГПК РФ обратился в суд с настоящим иском к МБОУ Сосновоборская СОШ и администрации Зейского района, с учетом заявления от уточнении предмета иска от 26 июля 2021 года просит: обязать МБОУ Сосновоборская СОШ в срок до 01.09.2021 на 1-м этаже здания школы по адресу: пер. Школьный, д. 1, с. Сосновый Бор Зейского района Амурской области оборудовать помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации), обязать администрацию Зейского района профинансировать расходы, связанные с устранением нарушений требований к антитеррористической защищённости МБОУ Сосновоборская СОШ.

В обоснование иска указано, что прокуратурой Зейского района проведена проверка исполнения законодательства об антитеррористической защищённости образовательных учреждений. Согласно акту категорирования МБОУ Сосновоборская СОШ к 3 категории опасности. В ходе проведённой проверки установлено, что в нарушение действующего законодательства в МБОУ Сосновоборская СОШ (здание школы по пер. Школьному, д. 1 в с. Сосновый Бор Зейского района Амурской области) на 1-м этаже не оборудовано помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

Указанное нарушение стало возможным ввиду ненадлежащего исполнения должностных обязанностей работниками МБОУ Сосновоборская СОШ, что непосредственно ведёт к нарушению требований, предъявляемых к системам физической защиты и охраны детей, находящихся в учреждении, а также способствует несанкционированному доступу в образовательное учреждение посторонних лиц, что отрицательно сказывается на комплексной безопасности, антитеррористической защищённости лиц, пребывающих в образовательном учреждении.

Определением суда от 30 июня 2021 года к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены МКУ «Отдел образования администрации Зейского района Амурской области», финансовое управление администрации Зейского района.

Определением суда от 26 июля 2021 года к участию в деле в качестве соответчика привлечена администрация Зейского района.

В судебном заседании прокурор на удовлетворении уточнённых исковых требований настаивал по основаниям, указанным в иске.

Представитель ответчика МБОУ Сосновоборская СОШ в судебное заседание не явился, просит рассмотреть дело в его отсутствие, отзыв на иск не представил.

Представитель ответчика администрации Зейского района в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания уведомлен, отзыв на иск не представил.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, МКУ «Отдел образования администрации Зейского района Амурской области» в судебное заседание не явился, просит рассмотреть дело в его отсутствие, отзыв на иск не представил.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, финансового управления администрации Зейского района просит рассмотреть дело в его отсутствие. В отзывах на иск указано, что при формировании районного бюджета на 2021-2023 годы, как и в предыдущие годы, распределение источников для принятия бюджетных обязательств осуществлялось с учетом приоритетности мероприятий. В связи с недостатком средств в бюджете Зейского района для финансирования всех первоочередных расходов, в течение 1 полугодия 2021 года была проведена работа по оптимизации расходов районного бюджета, и в настоящее время готовится проект решения Зейского районного Совета народных депутатов о внесении изменений в районный бюджет 2021 года для направления на рассмотрение очередной сессии районного Совета (проведение планируется 13.08.2021), в том числе в части финансирования расходов на приведение антитеррористической защищенности объектов МБОУ Сосновоборская СОШ в соответствие с требованиями, установленными действующим законодательством.

В соответствии с бюджетным законодательством и на основании решения Зейского районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 21.12.2020 № 16-Р финансирование выше указанных мероприятий осуществляет главный распорядитель средств районного бюджета - МКУ «Отдел образования администрации Зейского района». В Ведомственной структуре расходов районного бюджета на 2021 год МКУ «Отдел образования администрации Зейского района» предусмотрены бюджетные ассигнования для предоставления целевых субсидий подведомственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение проведения мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности за счет средств районного бюджета для предоставления МБОУ «Сосновоборская СОШ Зейского района» 126086,40 руб. для выполнения мероприятия «Обслуживание установленных систем передачи тревожных сообщений в подразделения войск Национальной гвардии», 18800 руб. - для выполнения мероприятия «Оборудование поста охраны в школе».

В силу ст.167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело при данной явке.

Изучив и оценив представленные доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.1 ст.45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределённого круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В силу ст.12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется, в том числе и путём пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

В соответствии с п.2 ч.3 ст.28 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательного учреждения относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами.

Согласно п.2 ч.6 ст.28 Федерального закона №273-ФЗ образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно п.15 ч.3 ст.28 Федерального закона № 273-ФЗ к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации.

Охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность (п.8 ч.1 ст.41 Федерального закона №273-ФЗ).

В соответствии с п.п.1, 7 ст.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

Под антитеррористической защищённостью объекта (территории) понимается состояние защищённости здания, строения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта (п.6 ст.3 Закона).

Согласно п.3.1 ст.5 указанного Федерального закона юридические лица обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищённости в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

В соответствии с ч.13 ст.30 Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских организаций, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий; в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

Постановлением Правительства РФ от 02 августа 2019 года № 1006 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий).

Указанные Требования устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.

Согласно п.17 названных Требований, антитеррористическая защищённость объектов (территорий) обеспечивается путём осуществления комплекса мер, направленных: а) на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории); б) на выявление нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта; в) на пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях); г) на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения; д) на обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объектов (территорий), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов (территорий); е) на выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.

В соответствии с п.п.24 и 25 указанных Требований, в целях обеспечения антитеррористической защищённости объектов (территорий), отнесённых к четвёртой категории опасности, осуществляются следующие мероприятия:

а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

б) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;

г) оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии;

д) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

е) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

ж) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

з) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищённости объектов (территорий);

и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

к) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);

л) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

м) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения;

н) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

25. В отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 настоящих требований, осуществляются следующие мероприятия:

а) оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации;

б) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

в) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нём систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

г) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);

д) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

В силу п.6 Требований, в целях установления дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической защищённости объектов (территорий) с учётом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения и на

основании оценки состояния защищённости объектов (территорий), их значимости для инфраструктуры и жизнеобеспечения и степени потенциальной опасности совершения террористического акта проводится категорирование объектов (территорий).

Для проведения категорирования объекта (территории) по решению руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), создаётся комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) (п.8 Требований).

Согласно п.11 Требований, комиссия в ходе своей работы определяет перечень необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объекта (территории) с учётом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учётом объёма планируемых работ и планирования финансирования мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом.

Согласно Уставу МБОУ Сосновоборская СОШ образовательное учреждение является некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 года №7-ФЗ, другими федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, законами и иными правовыми актами Амурской области, нормативными актами органов местного самоуправления Зейского района Амурской области, а также настоящим Уставом.

Предметом деятельности учреждения является оказание услуг (выполнение работ) по реализации предусмотренных федеральными законами, законами Амурской области, нормативными правовыми актами РФ и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Зейского района Амурской области в сфере образования.

Судом установлено, что прокуратурой Зейского района проведена проверка исполнения законодательства об антитеррористической защищённости образовательных учреждений, в ходе которой установлено, что в нарушение действующего законодательства в МБОУ Сосновоборская СОШ (здание школы по пер. Школьному, д. 1 в с. Сосновый Бор Зейского района Амурской области) на 1-м этаже не оборудовано помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

В соответствии с актом обследования и категорирования объекта (территории) МБОУ Сосновоборская СОШ (здание школы по пер. Школьному, д. 1 в с. Сосновый Бор Зейского района Амурской области), утверждённым главой Зейского района, МБОУ Сосновоборская СОШ присвоена III категория опасности, при этом в акте указаны рекомендации о первоочередных мероприятиях, направленных на обеспечение антитеррористической защищённости объекта (территории), а именно: в срок до 15 декабря 2021 года оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

25 октября 2019 года директором МБОУ Сосновоборская СОШ утверждён паспорт безопасности МБОУ Сосновоборская СОШ.

Согласно указанным документам учреждению рекомендовано: обеспечить объект системой охранной сигнализации, обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями ведомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, оснастить объект (территорию) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и обеспечивать поддержание их в исправном состоянии; организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации), оснастить объект (территорию) системами видеонаблюдения (установить дополнительные видеокамеры на потенциально опасных участках и в критических элементах объекта), дооснастить объект (территорию) системой наружного освещения (установить дополнительные фонари по периметру объекта).

Вместе с тем, ответчиком не оспаривается, что объект МБОУ Сосновоборская СОШ (здание школы по пер. Школьному, д. 1 в с. Сосновый Бор Зейского района Амурской области) до настоящего времени не оборудован помещением для охраны с установкой в нём систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации.

Согласно акту обследования межведомственная комиссия в составе представителя отдела образования администрации Зейского района и Зейского филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Амурской области по поручению суда от 26 июля 2021 года провела обследование МБОУ Сосновоборская СОШ (здания школы по пер. Школьному, д. 1 в с. Сосновый Бор Зейского района Амурской области), в результате которого установлено, что в нарушение пдп «в» п. 25 Постановления Правительства РФ от 02 августа 2019 года №1006 на первом этаже объекта не оборудовано помещение для охраны с установкой в нём систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

Доказательства надлежащего финансирования данных мероприятий также не представлены.

В силу п.6.1 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района отнесено к вопросам местного значения муниципального района.

В соответствии с п.5 ч.1 ст.9 Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

Согласно ч.1 ст.37 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) наделяется уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Как следует из Устава МБОУ Сосновоборская СОШ, его учредителем и собственником имущества учреждения является муниципальное образование Зейский район (п.1.6).

Свидетельством о государственной регистрации права подтверждается закрепление нежилого здания по адресу: Амурская область, Зейский район, с. Сосновый Бор, пер. Школьный, д.1 на праве оперативного управления за МБОУ Сосновоборская СОШ.

Исходя из вышеперечисленных положений нормативных правовых актов, возложение на администрацию Зейского района обязанности по обеспечению финансирования мероприятий, связанных с оборудованием в МБОУ Сосновоборская СОШ помещения для охраны с установкой в нём систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств

передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации), не противоречит закону и соответствует компетенции органа местного самоуправления.

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утверждённая Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 года, предусматривает, что субъектами противодействия терроризму являются уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит проведение мероприятий по противодействию терроризму. Принятие мер безопасности является необходимым условием реализации содержания конституционных и иных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, в частности, права на личную безопасность. Особое значение данные меры приобретают в условиях пребывания детей в образовательных учреждениях.

Согласно п.«д» абз.11 Концепции, основными задачами противодействия терроризму являются обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищённости потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

Отсутствие в образовательном учреждении помещения для охраны с установкой в нём систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) отрицательно сказывается на комплексной безопасности лиц, пребывающих в учреждении, поскольку не обеспечивается надлежащая антитеррористическая и противодиверсионная устойчивость объекта, указанное не позволяет обеспечить предупреждение террористических актов и чрезвычайных ситуаций на территории данного образовательного учреждения, может способствовать совершению противоправных действий в отношении детей.

На основании изложенного, суд находит заявленные требования основанными на законе и подлежащими удовлетворению.

Согласно ст.206 ГПК РФ в случае, если действия, к совершению которых ответчик обязан решением суда, могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Учитывая, что для исполнения обязанности по устранению нарушения требований к антитеррористической защищённости требуется проведение дополнительных мероприятий, а также значимость и необходимость скорейшего обеспечения безопасности лиц, пребывающих в образовательном учреждении, в том числе, детей, суд считает необходимым установить срок для исполнения настоящего решения до конца финансового года, с учётом утвержденных сроков выполнения мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищённости объекта, то есть до 15 декабря 2021 года.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Зейского района, действующего в интересах неопределённого круга лиц, удовлетворить.

Обязать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сосновоборская средняя общеобразовательная школа Зейского района в срок до 15 декабря 2021 года оборудовать на первом этаже здания школы по адресу: Амурская область, Зейский район, с. Сосновый Бор, пер. Школьный, д.1 помещение для охраны с установкой в нём систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

Обязать администрацию Зейского района в срок до 15 декабря 2021 года обеспечить за счёт средств бюджета муниципального образования Зейский район Амурской области финансирование расходов на выполнение мероприятий по оборудованию на первом этаже здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновоборская средняя общеобразовательная школа Зейского района по адресу: Амурская область, Зейский район, с. Сосновый Бор, пер. Школьный, д.1 помещения для охраны с установкой в нём систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

Решение может быть обжаловано в Амурский областной суд через Зейский районный суд в апелляционном порядке в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Председательствующий О.Б. Ворсина

Мотивированное решение составлено 02 августа 2021 года

Судья О.Б. Ворсина

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».